



Doc

CONDITIONS GÉNÉRALES

03/02/2026 ∴
Lyon ∴

SOMMAIRE

Site Vitrine	3
CGU - Conditions Générales d'Utilisation	3
RGPD - Politique de confidentialité / Protection des données	5
Politique cookies	8
Mentions légales	11
Charte d'utilisation du site	13
Logiciel	14
CGU – Conditions Générales d'Utilisation	14
CGV – Conditions Générales de Vente	17
CGS – Conditions Générales de Service	19
CGC – Conditions Générales Contractuelles	23
CGD – Conditions Générales de Distribution	27
DPA / Data Processing Agreement	31
SLA – Service Level Agreement	35
Politique de sécurité IT / confidentialité	38
Charte d'usage interne des données	40
Charte IA conforme AI Act	43
Contrat de licence logiciel / abonnement	45
EULA – End User License Agreement	48
Conditions de support & maintenance	51

Site Vitrine

CGU - Conditions Générales d'Utilisation

Site : <https://optigistik.com>

*Dernière mise à jour : 30/10/2025

1. Présentation du site

Le site Optigistik (ci-après "le Site") est édité par :

Optigistik SAS

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Siège social : 2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon

N° SIREN : 393 152 129

Directeur de publication : Chan Tien Alexandre

Contact : optigistik@gmail.com

Hébergeur : InfoManiak

Le Site a pour objet de présenter la solution Optigistik, ses fonctionnalités et services.

2. Acceptation des CGU

En accédant au Site, l'utilisateur accepte sans réserve les présentes Conditions Générales d'Utilisation.

Si l'utilisateur refuse ces conditions, il doit quitter le Site.

3. Accès au site

Le Site est accessible gratuitement à tout utilisateur disposant d'un accès internet.

Optigistik s'efforce d'assurer l'accès au Site 24/7, mais ne garantit pas l'absence d'interruption (maintenance, mise à jour, incident réseau...).

4. Services fournis

Le Site permet notamment :

- la consultation d'informations sur Optigistik,
- la demande de démonstration,
- la prise de contact commercial,
- l'accès à des ressources informatives (blog, documentation, vidéos...).

La version logicielle de la plateforme est accessible uniquement aux clients disposant d'un compte.

5. Obligations de l'utilisateur

L'utilisateur s'engage à :

- utiliser le Site dans le respect de la loi,
- ne pas tenter de nuire au fonctionnement du Site (attaques, injections, robotisation abusive...),
- ne pas récupérer ou exploiter des données du Site sans autorisation écrite.

6. Propriété intellectuelle

L'ensemble des éléments du Site (textes, images, graphismes, logo, marque, architecture, vidéos, etc.) est protégé par le Code de la Propriété Intellectuelle.

Toute reproduction, représentation, modification ou exploitation non autorisée est interdite.

La marque Optigistik, le logo et tout contenu associé sont la propriété exclusive de la société Optigistik.

7. Données personnelles & cookies

Optigistik collecte des données via :

- le formulaire de contact,
- la demande de démonstration,
- les outils d'analyse (cookies, mesures d'audience).

Ces données sont utilisées uniquement pour le suivi commercial et l'amélioration du Site.

Conformément au RGPD, l'utilisateur peut exercer son droit d'accès, de rectification et de suppression en écrivant à optigistik@gmail.com.

8. Responsabilité

Optigistik ne peut être tenu responsable en cas :

- d'interruption du Site,
- d'erreur ou omission dans le contenu,
- de dommages liés à l'utilisation du Site,
- d'atteinte résultant d'une utilisation frauduleuse par un tiers.

9. Liens hypertextes

Le Site peut contenir des liens vers des sites tiers.

Optigistik décline toute responsabilité concernant leur contenu ou fonctionnement.

10. Modification des CGU

Optigistik se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment.

L'utilisation continue du Site vaut acceptation des mises à jour.

11. Droit applicable et juridiction

Les présentes CGU sont soumises au droit français.
En cas de litige, les tribunaux compétents seront ceux du ressort du siège social d'Optigistik.

12. Contact

Pour toute question relative aux CGU :

Mail : optigistik@gmail.com

RGPD - Politique de confidentialité / Protection des données

Dernière mise à jour : 30/10/2025

Site : <https://optigistik.com>

La présente Politique de Confidentialité explique comment Optigistik collecte, utilise, protège et traite les données personnelles des utilisateurs conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi française.

1. Responsable du traitement

Le responsable du traitement des données est :

Optigistik SAS

Adresse : 2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon

Email : optigistik@gmail.com

Représentant légal : Chan Tien Alexandre

2. Données collectées

Nous collectons uniquement les données nécessaires au fonctionnement du site et au contact commercial.

Données fournies par l'utilisateur

- Nom & prénom
- Email
- Numéro de téléphone
- Nom de l'entreprise
- Fonction / rôle
- Message transmis via nos formulaires

Données collectées automatiquement

- Adresse IP
- Données de navigation (pages vues, temps de visite...)
- Cookies techniques et analytiques
- Informations appareil / navigateur

Nous ne collectons aucune donnée sensible.

3. Finalités de la collecte

Nous utilisons ces données pour :

Finalité	Exemple
Réponse aux demandes & démos	Formulaire de contact
Suivi commercial	Emails d'information
Amélioration du site	Analyse du trafic
Sécurité & prévention fraude	Logs serveurs

Nous ne revendons jamais les données personnelles.

4. Base légale du traitement

Nos traitements reposent sur :

Base légale	Cas
Consentement	Formulaires, cookies
Intérêt légitime	Analyse du site, sécurité
Exécution pré-contractuelle	Demande de rendez-vous / démonstration

5. Durée de conservation

Données	Durée
Demandes de contact	24 mois
Logs techniques	12 mois
Cookies analytiques	13 mois maximum

Les données peuvent être supprimées sur simple demande (voir section 8).

6. Hébergement & sécurité

Les données sont hébergées en Europe par des prestataires conformes RGPD.

Mesures de sécurité :

- Serveurs sécurisés (HTTPS, firewall, anti-DDoS)
- Accès restreint aux données
- Journalisation des accès
- Sauvegardes régulières

Aucune donnée n'est transférée en dehors de l'Union Européenne sans garanties adéquates (clauses contractuelles types / équivalents).

7. Partage avec des tiers

Les données peuvent être partagées uniquement avec des prestataires techniques indispensables au service :

- Hébergeur web
- Solution email (Hunter)
- Outils analytiques (Google Analytics)
- CRM si utilisé (HubSpot)

Tous nos prestataires sont conformes au RGPD.

Aucun partage commercial ou revente des données.

8. Vos droits

Conformément au RGPD, vous disposez des droits suivants :

- Droit d'accès
- Droit de rectification
- Droit d'effacement
- Droit de limitation du traitement
- Droit d'opposition
- Droit à la portabilité
- Droit de retirer son consentement

Demande d'exercice des droits : optigistik@gmail.com

Réponse sous 30 jours maximum.

9. Cookies

Notre site utilise des cookies pour :

- Maintenir le fonctionnement du site (obligatoires)
- Mesurer l'audience (avec consentement)
- Améliorer l'expérience utilisateur

Un bandeau de consentement apparaît lors de la première visite.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment.

10. Modification de la politique

Optigistik peut modifier cette politique à tout moment.
La version en ligne la plus récente fait foi.

11. Contact

Pour toute question concernant cette politique ou vos droits :

Mail : optigistik@gmail.com

Adresse : 2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon

Politique cookies

Dernière mise à jour : 30/10/2025

Site : <https://optigistik.com>

La présente politique explique comment Optigistik utilise des cookies et technologies similaires sur son site internet.

Elle complète notre Politique de Confidentialité.

1. Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte enregistré sur votre appareil (ordinateur, smartphone, tablette) lorsque vous consultez un site.

Il permet d'assurer le bon fonctionnement du site, d'améliorer la navigation et, lorsque vous y consentez, d'analyser l'audience ou personnaliser l'expérience.

2. Qui dépose les cookies ?

Les cookies utilisés sur le site sont déposés par :

- Optigistik SAS
- Nos prestataires techniques (hébergeur, outils d'analyse, CRM...)

Tous nos partenaires respectent le RGPD.

3. Types de cookies utilisés

Type de cookie	Finalité	Recueil du consentement
Cookies techniques essentiels	Bon fonctionnement du site, sécurité, affichage	Non (obligatoires)
Cookies analytics / mesure d'audience	Analyser trafic, pages visitées, performances	Oui
Cookies marketing (<i>optionnels</i>)	Tracking publicitaire, retargeting	Oui
Cookies de personnalisation (<i>rarement utilisés</i>)	Amélioration expérience utilisateur	Oui

4. Pourquoi utilisons-nous des cookies ?

Cookies nécessaires

Ces cookies sont indispensables pour :

- faire fonctionner le site
- sécuriser les connexions
- mémoriser vos préférences basiques (langue, bandeau cookies)
- assurer la stabilité technique

Sans eux, le site ne peut pas fonctionner correctement.

Cookies d'analyse et de mesure d'audience (*si accepté*)

Ils nous permettent de comprendre comment notre site est utilisé :

- Pages visitées
- Durée de visite
- Navigation sur le site
- Zones d'intérêt
- Éventuels bugs rencontrés

Nous ne collectons aucune donnée sensible.

Cookies marketing (*si mis en place plus tard*)

Utilisés uniquement si vous acceptez.

Exemples :

- Google Ads
- Meta Pixel
- LinkedIn Insight Tag

Objectif : améliorer la qualité de nos campagnes marketing et proposer des publicités pertinentes.

5. Gestion et refus des cookies

Lors de votre première visite, vous pouvez :

- Accepter tous les cookies
- Personnaliser vos choix
- Refuser tous les cookies non essentiels

Vous pouvez modifier votre choix à tout moment via le bouton “Gestion des cookies”.

Vous pouvez également désactiver les cookies via votre navigateur :
Chrome, Firefox, Safari, Edge, instructions disponibles sur leurs sites officiels.

6. Durée de conservation

Type de cookie	Durée maximale
Cookies essentiels	Durée de session ou 12 mois
Cookies d’analyse	13 mois maximum
Consentement cookie	6 mois

Après expiration, les cookies sont automatiquement supprimés.

7. Transfert de données

Les données sont traitées en Europe lorsque possible.

Si des prestataires situés hors UE interviennent, nous appliquons des garanties conformes RGPD (SCC, Privacy Framework...).

8. Contact

Pour toute question ou demande concernant cette politique :

Mail : optigistik@gmail.com

Adresse : 2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon

Mentions légales

Dernière mise à jour : 30/10/2025

Site : <https://optigistik.com>

Conformément aux articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN), sont précisées ci-après les informations légales du site Optigistik.

1. Éditeur du site

Optigistik SAS

Capital social : 8900€

Siège social : 2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon

Immatriculation : 393 152 129 00011 / 393 152 129

Numéro RCS : 393 152 129 RCS Lyon

Numéro TVA intracommunautaire : FR31 393152129

Représenté par : Chan Tien Alexandre, Président

Email de contact : optigistik@gmail.com

2. Directeur de publication

Chan Tien Alexandre

Mail : optigistik@gmail.com

3. Hébergeur

Le site est hébergé par : InfoManiak

Infomaniak Network SA – Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Suisse

Tél. : +41 22 820 35 40

Site : <https://contact.infomaniak.com>

4. Propriété intellectuelle

Le site, la marque Optigistik, le logo, les textes, images, solutions techniques et logiciels sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle.

Toute reproduction, distribution, modification, adaptation ou utilisation non autorisée est interdite.

5. Responsabilité

Optigistik met tout en œuvre pour fournir des informations fiables mais ne garantit pas l'absence d'erreur ou d'omission.

L'utilisation du site se fait sous la seule responsabilité de l'utilisateur.

Optigistik ne pourra être tenue responsable en cas :

- d'interruption du site
- de dysfonctionnement technique
- de violation du système par un tiers
- d'erreurs dans les contenus

6. Protection des données – RGPD

Les données collectées via le site (formulaire contact, cookies, analytique) sont traitées conformément au RGPD.

Pour plus d'informations, consultez la Politique de Confidentialité.

Demande d'exercice des droits RGPD :

Mail : optigistik@gmail.com

7. Cookies

Le site utilise des cookies techniques et, avec consentement, des cookies analytiques et marketing.

Voir notre Politique Cookies pour plus de détails et gestion du consentement.

8. Liens externes

Le site peut contenir des liens vers d'autres sites.

Optigistik décline toute responsabilité concernant leur contenu ou fonctionnement.

9. Contact

Pour toute question relative aux mentions légales :

Mail : optigistik@gmail.com

Adresse siège social : 2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon

Charte d'utilisation du site

Dernière mise à jour : 31/10/2025

Site : <https://optigistik.com>

La présente charte définit les règles d'utilisation du site internet Optigistik.

En visitant ce site, vous acceptez les principes suivants.

1. Usage autorisé du site

Le site Optigistik est destiné à :

- Consulter des informations sur notre solution

- Découvrir nos services
- Nous contacter
- Demander une démonstration
- Accéder aux ressources mises à disposition

L'utilisateur s'engage à utiliser le site uniquement à ces fins.

2. Comportement attendu

En accédant au site, l'utilisateur s'engage à :

- Fournir des informations correctes lorsqu'il nous contacte
- Utiliser le site de manière loyale et respectueuse
- Respecter les autres utilisateurs
- Ne pas nuire au bon fonctionnement du site

3. Comportements interdits

L'utilisateur s'interdit de :

- Copier ou récupérer le contenu du site sans autorisation
- Tenter d'accéder aux systèmes internes (piratage, injection, scraping abusif...)
- Utiliser le site pour diffuser du contenu frauduleux, nuisible ou illégal
- Usurper l'identité de la société ou d'un utilisateur
- Effectuer une action visant à surcharger, perturber ou désactiver le site

Toute tentative de manipulation, intrusion, extraction de données ou détournement du site pourra entraîner des poursuites.

4. Protection des données

Optigistik s'engage à protéger les données personnelles des utilisateurs conformément au RGPD.

Vous pouvez consulter notre Politique de Confidentialité pour connaître vos droits et nos engagements.

5. Fiabilité des contenus

Nous mettons tout en œuvre pour fournir des contenus fiables et actualisés.

Cependant, les informations présentes sur le site sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment.

6. Sécurité

Nous appliquons des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger :

- les données
- l'accès au site
- nos systèmes informatiques

Toute tentative de violation de sécurité pourra faire l'objet d'une alerte aux autorités compétentes.

7. Liens externes

Le site peut contenir des liens vers des sites externes.

Optigistik ne peut être tenue responsable du contenu ou du fonctionnement de ces sites tiers.

8. Contact

Pour toute question relative à cette charte :

Mail : optigistik@gmail.com

Adresse du siège : 2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon

Logiciel

CGU – Conditions Générales d'Utilisation

Dernière mise à jour : 31/10/2025

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU) encadrent l'accès et l'utilisation de la plateforme Optigistik (ci-après "la Plateforme"), éditée par :

Optigistik SAS

Siège social : 2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon

SIREN : 393 152 129

Email : optigistik@gmail.com

En utilisant la Plateforme, l'Utilisateur accepte sans réserve les présentes CGU.

1. Objet

La Plateforme Optigistik permet aux entreprises de :

- optimiser leurs tournées et flux logistiques
- mesurer et réduire leur consommation énergétique et émissions CO2
- suivre l'état de leur flotte
- coordonner et assigner des missions de transport
- analyser leurs performances opérationnelles

2. Définition

- Client : société ayant souscrit un abonnement à Optigistik
- Utilisateur : personne physique autorisée par le Client pour accéder au logiciel

- Plateforme : application Optigistik accessible via navigateur / mobile
- Données Client : données fournies ou importées dans Optigistik par le Client ou ses Utilisateurs.

3. Accès au service

L'accès à la Plateforme est possible :

- après création d'un compte
- conformément au contrat d'abonnement conclu
- via identifiants personnels et confidentiels

Le Client est responsable de la confidentialité de ses accès.

4. Obligations de l'utilisateur

L'utilisateur s'engage à :

- utiliser la Plateforme conformément à la loi et aux CGU
- fournir des informations exactes
- ne pas tenter d'accéder aux systèmes internes non autorisés,
- ne pas copier, détourner, extraire ou revendre la Plateforme
- ne pas interférer avec son fonctionnement (virus, attaques, scraping massif...)

5. Droits d'utilisation

Optigistik concède au Client une licence non exclusive, non transférable, non cessible, limitée à la durée du contrat.

Aucun droit de propriété n'est transféré.

6. Propriété intellectuelle

Le logiciel, son architecture, son code, son algorithme d'optimisation, ses interfaces et ses contenus sont la propriété exclusive d'Optigistik.

Toute reproduction partielle ou totale est strictement interdite.

7. Données client & confidentialité

Le Client reste seul propriétaire des données qu'il importe dans la Plateforme.

Optigistik :

- assure la confidentialité des données
- ne revend pas les données
- n'y accède qu'en cas de nécessité technique ou support
- applique des mesures de sécurité conformes à la réglementation en vigueur
- peut héberger les données en UE ou chez un fournisseur conforme RGPD

Une DPA (Data Processing Agreement) pourra être signée pour les clients professionnels.

8. Protection des données personnelles

Optigistik s'engage à respecter le RGPD et la loi française.

Collecte minimale : nom, email, rôle, logs techniques.

Finalités : accès, sécurité, support, amélioration du service.

L'utilisateur peut exercer ses droits via : optigistik@gmail.com

9. Disponibilité & maintenance

Optigistik met tout en œuvre pour assurer une disponibilité continue.

Des interruptions peuvent intervenir pour :

- maintenance programmée
- amélioration du service
- incident technique.

Un **SLA** pourra être prévu dans le contrat (uptime, support).

10. Limitation de responsabilité

Optigistik n'est pas responsable en cas de :

- mauvaise utilisation du logiciel
- données saisies erronées
- interruption temporaire du service
- perte indirecte (CA, opportunités commerciales...)

La responsabilité d'Optigistik est limitée au montant payé sur les 12 derniers mois.

11. Sécurité

Le Client doit prendre des mesures raisonnables pour protéger ses accès.

Tout accès suspect doit être signalé immédiatement.

Optigistik peut suspendre un compte en cas de risque de sécurité.

12. Durée & résiliation

Ces CGU s'appliquent pendant toute la durée d'utilisation du logiciel.

Optigistik peut suspendre l'accès en cas de :

- non-paiement (selon CGV)
- non-respect des CGU
- usage frauduleux

Une exportation des données est possible en fin de contrat.

13. Évolution du service

Optigistik peut faire évoluer la Plateforme, ajouter ou retirer des fonctionnalités pour amélioration du service.

Les CGU pourront être mises à jour.
La poursuite d'utilisation vaut acceptation.

14. Droit applicable

Les CGU sont régies par le droit français.
En cas de litige, compétence exclusive des tribunaux du siège social d'Optigistik.

15. Contact

Pour toute question relative aux CGU ou support :

Mail: optigistik@gmail.com

CGV – Conditions Générales de Vente

Dernière mise à jour : 25/11/2025

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après « CGV ») régissent les modalités financières et commerciales applicables à l'abonnement, l'achat et l'utilisation de la plateforme Optigistik, éditée par Optigistik SAS, 2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon.

1. Objet

Les CGV définissent :

- les conditions financières liées à l'abonnement au logiciel
- les modalités de facturation
- les obligations réciproques entre Optigistik et le Client
- les modalités de résiliation

Elles complètent les CGU du logiciel.

2. Offre et abonnements

Optigistik propose plusieurs offres :

- offre mensuelle
- offre annuelle
- offre personnalisée sur devis

Toutes les fonctionnalités proposées sont détaillées sur <https://optigistik.com> ou dans les documents commerciaux fournis.

3. Prix

Les prix applicables sont ceux indiqués :

- sur le site
- dans les devis commerciaux
- dans le contrat d'abonnement

Les prix sont exprimés en euros, hors taxes.

Optigistik se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment, avec préavis de 30 jours.

4. Facturation

La facturation s'effectue mensuellement ou annuellement.

La facture est envoyée par email et/ou dans l'espace client.

5. Paiement

Le paiement peut être réalisé via :

- prélèvement SEPA
- virement bancaire

Tout retard de paiement suspend l'accès à la plateforme sous 7 jours.

6. Durée du contrat

Le contrat est conclu pour 1 mois renouvelé automatiquement ou pour 12 mois renouvelables.

7. Résiliation

Le Client peut résilier à tout moment avec un préavis de 30 jours (formule mensuelle) ou 60 jours avant échéance (formule annuelle).

Une résiliation ne donne lieu à aucun remboursement partiel.

8. Evolutions tarifaires

En cas de modification des prix notification par email entrée en vigueur à la prochaine échéance.

9. Révision annuelle

Optigistik peut appliquer une augmentation automatique annuelle maximale basée sur l'inflation de l'INSEE ou de 5% maximum.

10. Engagements du Client

Le Client s'engage à :

- communiquer des informations exactes
- maintenir ses moyens de paiement à jour
- ne pas frauder l'offre tarifaire

11. Exclusions de responsabilité

Ne relèvent pas d'Optigistik :

- pertes de CA
- pertes de données non sauvegardées
- mauvaise utilisation du logiciel

12. Loi applicable

Les CGV sont soumises au droit français.

Tribunal compétent : Lyon

CGS – Conditions Générales de Service

Dernière mise à jour : 31/10/2025

Les présentes Conditions Générales de Service (ci-après « CGS ») ont pour objet de définir les conditions techniques, opérationnelles et fonctionnelles d'accès et d'utilisation des services fournis par Optigistik SAS, dans le cadre de la plateforme logicielle Optigistik.

1. Objet du document

Les CGS définissent :

- le périmètre des services fournis par Optigistik
- les engagements de service
- les modalités d'accès aux fonctionnalités
- les obligations du Client liées à l'utilisation du Service

Les CGS complètent les CGU et les CGV.

2. Services fournis

Optigistik fournit au Client, selon l'abonnement souscrit :

- accès à la plateforme d'optimisation de tournées
- calcul et analyse des émissions CO₂
- suivi d'activité logistique
- reporting opérationnel
- intégrations API (ERP, CRM, TMS)
- maintenance corrective et évolutive
- support client selon niveau souscrit
- hébergement des données

Les fonctionnalités exactes dépendent du plan choisi.

3. Modalités d'accès au service

L'accès nécessite :

- un contrat en cours
- un compte utilisateur valide
- un navigateur compatible
- une connexion internet

Chaque Utilisateur possède des identifiants uniques, strictement personnels.

Optigistik se réserve le droit de refuser tout accès frauduleux ou dangereux.

4. Environnement technique requis

Navigateur recommandé :

- Chrome (dernière version)
- Edge
- Firefox
- Safari

Connexion minimale recommandée : 8 Mbps / 1 Mbps

Matériel conseillé :

- ordinateur récent (<5 ans)
- smartphone iOS / Android pour application mobile

5. Maintenance

Optigistik procède à :

- maintenance corrective
- maintenance évolutive
- mises à jour régulières
- correctifs de sécurité

Ces opérations peuvent entraîner :

- suspension temporaire du service
- ralentissements ou interruptions ponctuelles

Optigistik s'engage à limiter leur impact.

Les interventions critiques peuvent être réalisées sans préavis.

6. Disponibilité du service

Optigistik met tout en œuvre pour assurer la disponibilité continue du service.

En cas d'abonnement avec SLA :

un taux de disponibilité minimum sera contractualisé.

Sans SLA :

La disponibilité est assurée sur la base du meilleur effort.

7. Support client

Types de support fournis selon plan :

- standard (email 5j/7)
- avancé (email + chat + téléphone)
- premium (support prioritaire)

Les délais de réponse peuvent varier selon la criticité des demandes.

8. Sécurité

Optigistik met en œuvre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité :

- chiffrement SSL / TLS
- firewall applicatif
- surveillance réseau
- sauvegardes régulières

Toute tentative d'intrusion entraînera suspension immédiate.

9. Limitation technique

Le Service ne garantit pas :

- l'absence totale d'erreur
- une optimisation parfaite dans 100% des cas
- une disponibilité continue sans interruption
- la compatibilité avec tous les systèmes externes

10. Obligations du Client

Le Client s'engage à :

- fournir des données exactes
- maintenir son système informatique fonctionnel
- protéger les accès utilisateurs
- respecter le périmètre de licence

11. Modification du service

Optigistik peut à tout moment :

- ajouter des fonctionnalités
- supprimer des fonctionnalités mineures
- améliorer les fonctionnalités existantes

Ces évolutions ne donnent droit à aucun remboursement.

12. Suspension du service

Optigistik peut suspendre le service dans les cas suivants :

- impayés persistants
- violation grave des CGU / CGV / CGS
- atteinte à la sécurité
- usage frauduleux ou malveillant

13. Fin du service

À la fin du contrat :

- le client perd son accès
- une procédure d'exportation des données pourra être mise à disposition
- Optigistik procédera à la suppression après délais légaux

14. Droit applicable

Les présentes CGS sont soumises au droit français.

En cas de litige : juridiction compétente : Lyon.

15. Contact

Support : optigistik@gmail.com

Adresse : 2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon

CGC – Conditions Générales Contractuelles

1. Objet

Les CGC définissent les conditions juridiques, techniques et commerciales applicables :

- à la souscription d'un abonnement
- à l'accès au logiciel
- à l'exploitation du Service
- aux engagements respectifs de chaque Partie

En cas de contradiction, l'ordre de priorité contractuelle est :

1. Contrat & devis
2. CGC
3. CGV
4. CGS
5. CGU

2. Parties contractantes

Fournisseur :

Optigistik SAS

2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 393 152 129

Email : optigistik@gmail.com

Client : Toute entreprise ayant souscrit un abonnement payant.

3. Formation du contrat

Le contrat est réputé formé à la plus tardive des dates suivantes :

- signature du devis
- signature du contrat
- validation électronique
- premier paiement

4. Durée

Le Contrat est conclu pour une durée mensuelle renouvelable tacitement,
ou pour une durée annuelle renouvelable tacitement.

Sans dénonciation avant échéance selon les CGV.

5. Étendue du droit d'usage

Le Contrat confère au Client :

- un droit d'usage non exclusif
- limité
- non transférable
- non cessible

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est transféré.

6. Obligations du Fournisseur

Optigistik s'engage à :

- fournir l'accès au Service
- assurer la maintenance corrective et évolutive

- maintenir un niveau de disponibilité conforme au niveau souscrit
- sécuriser l'accès aux données
- fournir assistance et support selon l'offre choisie
- respecter la confidentialité des données

7. Obligations du Client

Le Client s'engage à :

- payer les sommes dues
- fournir des informations exactes
- garantir la confidentialité des accès utilisateurs
- utiliser la plateforme dans le respect des lois
- ne pas détériorer la plateforme
- ne pas tenter d'accès non autorisé

Le Client est responsable des actions de ses utilisateurs.

8. Confidentialité

Chaque Partie s'engage à :

- protéger les informations confidentielles échangées
- ne pas les divulguer sans accord préalable
- limiter leur accès aux seules personnes habilitées

La confidentialité reste valable 5 ans après fin de contrat.

9. Données & RGPD

Les données importées par le Client restent sa propriété exclusive.

Optigistik agit en qualité de sous-traitant des données.

Une DPA, Data Processing Agreement peut être signée.

10. Suspension du contrat

Optigistik peut suspendre totalement ou partiellement le Service dans les cas suivants :

- fraude
- impayés persistants
- usage illicite ou dangereux
- atteinte à la sécurité

11. Résiliation

Chaque Partie peut résilier à échéance ou pour manquement grave non corrigé sous 30 jours.

12. Effets de la fin du contrat

À la fin du contrat :

- l'accès est coupé
- les services cessent
- une procédure d'export des données peut être fournie sur demande
- les comptes utilisateurs sont désactivés

13. Responsabilités

Optigistik n'est pas responsable :

- des pertes économiques indirectes
- des pertes d'exploitation
- des pertes de CA
- de toute mauvaise utilisation du service

La responsabilité cumulée d'Optigistik est plafonnée à : 12 derniers mois de facturation

14. Force majeure

Aucune Partie n'est responsable en cas :

- d'événement imprévisible
- irrésistible
- échappant à son contrôle

Exemples :

incendie, pandémie, cyber-attaque massive, panne réseau large, catastrophe naturelle.

15. Cession du contrat

Le contrat ne peut pas être cédé par le Client sans accord écrit d'Optigistik.

Optigistik peut céder à une autre société du groupe ou à un acquéreur en cas de rachat.

16. Droit applicable – Litiges

Les CGC sont régies par le droit français.

En cas de litige : Tribunal de Lyon exclusivement.

17. Contact

Optigistik SAS
optigistik@gmail.com
69007 – Lyon

CGD – Conditions Générales de Distribution

Dernière mise à jour : 03/02/2026

Les présentes Conditions Générales de Distribution (ci-après « CGD ») définissent les conditions dans lesquelles un Partenaire est autorisé à promouvoir, proposer, distribuer et/ou intégrer la solution Optigistik auprès de clients professionnels.

Elles complètent les CGC, CGV, CGS et CGU.

1. Objet

Les CGD encadrent la relation entre :

Optigistik SAS, éditeur de la solution,

et

Le Partenaire, personne morale autorisée à distribuer la solution.

2. Définition du Partenaire

Le Partenaire peut être :

- un intégrateur ERP / TMS
- une ESN / cabinet IT
- un cabinet de conseil logistique
- un revendeur de solutions logicielles
- un distributeur agréé

Le Partenaire agit au nom d'Optigistik uniquement dans le cadre défini par le présent document.

3. Nature du partenariat

Le Partenaire est autorisé à :

- présenter la solution Optigistik
- proposer des démonstrations
- accompagner le déploiement
- commercialiser l'abonnement
- assurer un premier niveau de relation client

Le Partenaire n'est pas propriétaire du logiciel et ne peut pas le modifier.

4. Indépendance des parties

Le Partenaire agit en toute indépendance.

Aucune relation de :

- salariat
- franchise
- mandat exclusif
n'est créée

Le Partenaire ne peut engager Optigistik sans accord écrit.

5. Droits accordés au Partenaire

Optigistik concède au Partenaire :

- un droit d'usage des supports commerciaux
- le droit d'utiliser la marque Optigistik dans le cadre du partenariat

- l'accès à une documentation technique et commerciale

Ces droits sont :

- non exclusifs
- non cessibles
- révocables à tout moment

6. Obligations du Partenaire

Le Partenaire s'engage à :

- respecter l'image et la réputation d'Optigistik
- ne pas dénigrer la solution
- fournir des informations exactes aux prospects
- respecter les prix publics communiqués
- ne pas proposer de modifications non autorisées

7. Modalités commerciales

Les modalités de rémunération du Partenaire (commission, remise, pourcentage) sont définies dans un accord spécifique ou annexe commerciale.

Les contrats finaux sont conclus entre Optigistik et le Client.

8. Propriété intellectuelle

Le Partenaire reconnaît que :

- le logiciel
 - la marque
 - le logo
 - les supports
- restent la propriété exclusive d'Optigistik

Toute utilisation hors cadre est interdite.

9. Confidentialité

Le Partenaire s'engage à protéger toutes les informations techniques, commerciales et stratégiques reçues.

Cette obligation reste valable 5 ans après la fin du partenariat.

10. Données & RGPD

Le Partenaire n'a aucun droit d'accès aux données clients sauf nécessité opérationnelle.

Il doit respecter strictement le RGPD et signer, si nécessaire, un engagement de confidentialité des données.

11. Support et responsabilités

Optigistik assure :

- le support logiciel
- la maintenance
- la sécurité

Le Partenaire peut assurer :

- l'accompagnement client
- la formation
- l'intégration

12. Durée et résiliation

Le partenariat est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut y mettre fin à tout moment avec un préavis de 30 jours.

En cas de faute grave : résiliation immédiate.

13. Responsabilité

Le Partenaire est seul responsable :

- de ses propos commerciaux
- de ses prestations d'intégration
- de sa relation commerciale initiale

14. Non-concurrence

Le Partenaire s'engage à ne pas développer ou distribuer une solution directement concurrente reposant sur les mêmes principes pendant la durée du partenariat.

15. Droit applicable

Les CGD sont soumises au droit français.

Tribunal compétent : Lyon.

16. Contact

Optigistik SAS
optigistik@gmail.com
69007 Lyon

DPA / Data Processing Agreement

Dernière mise à jour : 03/02/2026

Le présent accord est conclu entre :

Le Client (Responsable de traitement)
et
Optigistik SAS (Sous-traitant)

Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) – Articles 28 à 36.

1. Objet

Le présent DPA encadre le traitement des données personnelles effectué par Optigistik pour le compte du Client dans le cadre de l'utilisation de la plateforme.

2. Rôles des parties

- Le Client est Responsable de traitement
- Optigistik agit uniquement en qualité de Sous-traitant

Optigistik traite les données uniquement sur instruction du Client.

3. Nature des données traitées

Les données peuvent inclure :

- Identité des chauffeurs / employés
- Emails professionnels
- Données de géolocalisation
- Données de tournée et logistique
- Logs techniques
- Données de performance

Aucune donnée sensible n'est traitée.

4. Finalité du traitement

Les données sont traitées uniquement pour :

- l'optimisation des tournées
- l'analyse logistique
- le suivi d'activité
- la mesure des émissions CO₂
- la sécurité et le support technique

5. Durée du traitement

Le traitement dure pendant toute la durée du contrat.

À la fin du contrat :

- les données sont restituées ou supprimées sur demande du Client

6. Obligations d'Optigistik

Optigistik s'engage à :

- traiter les données uniquement selon les instructions du Client
- garantir la confidentialité des données
- assurer la sécurité des données
- ne pas sous-traiter sans autorisation
- notifier toute violation de données sous 72h
- aider le client à répondre aux demandes RGPD

7. Mesures de sécurité mises en place

Optigistik met en œuvre :

- Chiffrement SSL/TLS
- Firewall applicatif
- Journalisation des accès
- Sauvegardes régulières
- Accès restreint aux données
- Hébergement sécurisé en Europe

8. Sous-traitance ultérieure

Optigistik peut faire appel à des sous-traitants techniques (hébergeur, email, analytics).

Tous sont conformes RGPD.

La liste peut être fournie sur demande.

9. Transfert hors UE

Aucun transfert hors UE n'est effectué sans garanties conformes RGPD :

- Clauses contractuelles types (SCC)
- Data Privacy Framework si applicable

10. Droits des personnes concernées

Optigistik aide le Client à répondre aux demandes de :

- droit d'accès
- rectification
- suppression
- portabilité
- opposition

11. Audit

Le Client peut demander un audit raisonnable des mesures de sécurité d'Optigistik une fois par an.

12. Violation de données

En cas de violation :

- notification au Client sous 72h
- description de l'incident
- mesures correctives mises en place

13. Fin du contrat

À la fin du contrat, Optigistik :

- supprime les données sous 30 jours
ou
- les restitue au Client

14. Responsabilité

Optigistik est responsable du respect de ses obligations de sous-traitant.

15. Droit applicable

Le DPA est soumis au droit français.

Tribunal compétent : Lyon.

16. Contact

Optigistik SAS
optigistik@gmail.com
69007 Lyon

SLA – Service Level Agreement

Dernière mise à jour : 03/02/2026

Le présent SLA définit les engagements de disponibilité, de performance et de support fournis par Optigistik SAS dans le cadre de l'utilisation de la plateforme Optigistik.

Il complète les CGU, CGV, CGS et CGC.

1. Objet

Ce document définit :

- le taux de disponibilité du service
- les délais d'intervention
- les niveaux de support
- les engagements techniques d'Optigistik

2. Disponibilité du service (Uptime)

Optigistik s'engage sur un taux de disponibilité mensuel de :

99,5 % minimum

Calculé sur une base mensuelle, hors périodes de maintenance planifiée.

3. Maintenance planifiée

Les maintenances planifiées :

- sont annoncées 48h à l'avance
- ont lieu en dehors des heures ouvrées (22h – 6h)
- ne sont pas comptabilisées dans l'uptime

4. Incidents non couverts par le SLA

Ne sont pas inclus dans le calcul de disponibilité :

- problèmes réseau du Client
- mauvaise configuration du matériel client
- erreurs d'utilisation
- événements de force majeure
- cyberattaques externes massives

5. Niveaux d'incident

Niveau	Description	Exemple
Critique	Service totalement indisponible	Impossible de se connecter
Majeur	Fonction clé indisponible	Optimisation impossible
Mineur	Fonction secondaire impactée	Bug d'affichage
Faible	Inconfort sans impact	Lenteur ponctuelle

6. Délais de prise en charge

Niveau	Délai de réponse	Délai d'intervention
Critique	1h	4h
Majeur	4h	24h
Mineur	24h	72h
Faible	48h	Correctif planifié

Heures ouvrées : Lundi – Vendredi, 9h – 18h.

7. Support

Support inclus selon l'abonnement :

- Email standard
- Chat prioritaire (offres avancées)
- Téléphone (offres premium)

8. Sauvegardes

Optigistik effectue :

- sauvegardes automatiques quotidiennes
- conservation sécurisée
- possibilité de restauration sous 24h

9. Sécurité

Optigistik assure :

- chiffrement SSL/TLS
- surveillance réseau
- protection anti-DDoS
- journalisation des accès

10. Engagement en cas de non-respect du SLA

Si le taux de disponibilité mensuel est inférieur à 99,5 % :

Disponibilité	Compensation
99,5 % à 98 %	5 % du mois offert
98 % à 95 %	10 % du mois offert
< 95 %	20 % du mois offert

Ces compensations prennent la forme d'un avoir sur la facture suivante.

11. Exclusions

Le SLA ne s'applique pas :

- en cas d'impayé
- en cas de violation des CGU/CGV
- en cas d'utilisation frauduleuse

12. Évolution du SLA

Optigistik peut améliorer le SLA à tout moment.

Toute modification défavorable sera notifiée 30 jours avant.

13. Droit applicable

Droit français – Tribunal de Lyon.

Politique de sécurité IT / confidentialité

Dernière mise à jour : 03/02/2026

La présente politique décrit les mesures techniques et organisationnelles mises en place par Optigistik SAS pour garantir la sécurité, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données traitées dans le cadre de l'utilisation de la plateforme Optigistik.

1. Objectif de la politique

Cette politique vise à

- protéger les données des clients et des utilisateurs
- prévenir tout accès non autorisé aux systèmes
- assurer la continuité de service
- limiter les risques de perte, d'altération ou de divulgation des données

2. Principes de sécurité appliqués

Optigistik applique les principes suivants

- accès aux données limité aux seules personnes autorisées
- séparation stricte des environnements de production et de test
- surveillance continue des infrastructures
- journalisation des accès et des actions sensibles
- chiffrement systématique des échanges de données

3. Gestion des accès

L'accès aux systèmes et aux données repose sur

- des identifiants individuels et personnels
- une authentification sécurisée
- une gestion des droits par rôle
- la suppression immédiate des accès en cas de départ d'un collaborateur

4. Sécurité des infrastructures

Les infrastructures utilisées par Optigistik bénéficient des mesures suivantes

- hébergement sécurisé en Europe
- pare-feu applicatif et réseau

- protection contre les attaques DDoS
- surveillance réseau en temps réel
- mises à jour de sécurité régulières

5. Chiffrement des données

Les données sont protégées par

- chiffrement SSL/TLS pour tous les échanges
- chiffrement des sauvegardes
- stockage sécurisé des informations sensibles

6. Sauvegardes et continuité d'activité

Optigistik met en place

- des sauvegardes automatiques quotidiennes
- une conservation sécurisée des sauvegardes
- une procédure de restauration rapide
- un plan de reprise d'activité en cas d'incident majeur

7. Confidentialité

Toutes les personnes ayant accès aux systèmes sont soumises à

- une obligation contractuelle de confidentialité
- une sensibilisation aux bonnes pratiques de sécurité
- des règles strictes concernant l'utilisation des données

8. Gestion des incidents de sécurité

En cas d'incident de sécurité

- une analyse immédiate est réalisée
- les accès concernés peuvent être suspendus
- le Client est notifié dans les meilleurs délais si des données sont impactées
- des mesures correctives sont mises en place

9. Sous-traitants

Les prestataires techniques utilisés par Optigistik

- respectent les exigences du RGPD
- appliquent des standards de sécurité élevés
- sont sélectionnés pour leur fiabilité

10. Évolution de la politique

Cette politique peut être mise à jour afin de suivre les évolutions technologiques et réglementaires

La version en ligne fait foi

11. Contact

Pour toute question relative à la sécurité des données

optigistik@gmail.com

2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon

Charte d'usage interne des données

Dernière mise à jour : 03/02/2026

La présente charte définit les règles que doivent respecter toutes les personnes travaillant pour Optigistik dans l'utilisation, l'accès et la manipulation des données clients et des données internes.

1. Objectif de la charte

Cette charte vise à

- protéger les données confiées par les clients
- encadrer l'utilisation des informations internes
- prévenir toute fuite ou mauvaise utilisation des données
- responsabiliser chaque collaborateur dans la gestion des informations

2. Personnes concernées

Cette charte s'applique à

- tous les salariés
- les prestataires externes
- les partenaires techniques ayant accès aux systèmes
- toute personne disposant d'un accès aux outils Optigistik

3. Principes généraux

Chaque personne s'engage à

- utiliser les données uniquement dans le cadre de ses missions
- ne pas consulter des données sans nécessité professionnelle
- ne pas copier ou extraire des données en dehors des outils autorisés
- ne jamais partager des informations confidentielles

4. Accès aux données

L'accès aux données repose sur

- un accès nominatif et personnel
- une attribution de droits selon le rôle
- une traçabilité des actions réalisées
- une suppression immédiate des accès en cas de départ

5. Utilisation des données clients

Les données clients doivent être

- utilisées uniquement pour assurer le service Optigistik
- protégées contre tout accès non autorisé
- manipulées avec prudence lors des opérations de support
- supprimées des postes locaux dès la fin d'un traitement

6. Stockage et partage

Il est interdit de

- stocker des données clients sur un ordinateur personnel
- envoyer des données par email non sécurisé
- utiliser des outils non validés par Optigistik pour traiter les données
- partager des captures d'écran contenant des informations sensibles

7. Confidentialité

Toute personne ayant accès aux données est soumise à

- une clause de confidentialité contractuelle
- une obligation de discrétion absolue
- une interdiction d'utiliser ces données à des fins personnelles

8. Bonnes pratiques de sécurité

Chaque collaborateur doit

- verrouiller sa session en cas d'absence
- utiliser des mots de passe forts et uniques
- signaler toute activité suspecte
- appliquer les consignes de sécurité informatique

9. Gestion des incidents

En cas de doute ou d'incident

- informer immédiatement le responsable
- ne pas tenter de corriger seul la situation
- suivre les procédures internes

10. Sanctions

Le non-respect de cette charte peut entraîner

- un avertissement
- une suspension d'accès
- des sanctions disciplinaires
- une rupture de contrat si nécessaire

11. Évolution de la charte

Cette charte peut évoluer pour s'adapter aux besoins de sécurité et aux exigences réglementaires

La version en ligne fait foi

12. Contact

Pour toute question relative à l'usage des données

optigistik@gmail.com

2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon

Charte IA conforme AI Act

Dernière mise à jour : 31/10/2025

La présente charte définit les règles encadrant l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle au sein de la plateforme Optigistik conformément à l'Artificial Intelligence Act.

Objectif de la charte

Cette charte vise à

- garantir une utilisation responsable de l'intelligence artificielle
- assurer la transparence des décisions automatisées
- maintenir une supervision humaine des décisions importantes
- protéger les utilisateurs contre les risques liés aux algorithmes

Rôle de l'intelligence artificielle dans Optigistik

L'IA est utilisée pour

- proposer des optimisations de trajets
- analyser des données logistiques
- recommander des affectations de missions
- calculer des indicateurs de performance et d'émissions

L'IA n'agit jamais seule sans possibilité d'intervention humaine

Principe de transparence

Optigistik s'engage à

- documenter le fonctionnement général des algorithmes
- expliquer aux clients le rôle de l'IA dans la prise de décision
- conserver les informations nécessaires pour comprendre comment une décision a été produite

Traçabilité des décisions

Pour chaque décision issue de l'IA sont conservés

- la version du modèle utilisé
- les paramètres de configuration
- les données d'entrée anonymisées
- le résultat généré

Supervision humaine

Optigistik garantit que

- un utilisateur peut toujours valider ou modifier une décision proposée par l'IA
- aucune décision critique n'est appliquée sans contrôle humain
- l'IA agit comme un outil d'aide à la décision

Fiabilité et sécurité

Optigistik met en place

- des tests réguliers des algorithmes
- une surveillance des performances du modèle
- des contrôles pour limiter les erreurs ou comportements imprévus

Protection des données

L'utilisation de l'IA respecte

- le RGPD
- la confidentialité des données clients
- l'utilisation minimale des données nécessaires

Aucune donnée n'est utilisée pour entraîner des modèles externes sans accord du client

Limites de l'IA

Optigistik informe que

- les recommandations de l'IA sont basées sur les données disponibles
- une optimisation parfaite ne peut être garantie dans tous les cas
- l'utilisateur reste responsable des décisions finales

Amélioration continue

Les modèles peuvent évoluer afin

- d'améliorer la qualité des recommandations
- de corriger des erreurs identifiées
- de s'adapter aux évolutions réglementaires

Évolution de la charte

Cette charte pourra être mise à jour pour rester conforme aux exigences réglementaires et techniques

La version en ligne fait foi

Contact

Pour toute question concernant l'usage de l'IA

optigistik@gmail.com

2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon

Contrat de licence logiciel / abonnement

Dernière mise à jour : 03/02/2026

Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles Optigistik SAS accorde au Client un droit d'utilisation de la plateforme Optigistik dans le cadre d'un abonnement.

1. Objet du contrat

Ce contrat a pour objet

- d'accorder au Client un droit d'utilisation du logiciel Optigistik
- de définir les conditions de cet usage
- de préciser les droits et obligations de chaque partie

2. Nature de la licence

Optigistik accorde au Client

- une licence non exclusive
- une licence non transférable
- une licence non cessible
- une licence limitée à la durée de l'abonnement

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est transféré

3. Périmètre d'utilisation

Le Client est autorisé à

- utiliser la plateforme pour ses besoins internes
- créer des comptes utilisateurs pour ses collaborateurs
- exploiter les fonctionnalités prévues dans son abonnement

Le Client ne peut pas

- copier tout ou partie du logiciel
- modifier ou tenter de modifier le logiciel
- revendre ou sous-licencier l'accès
- utiliser le logiciel pour un tiers sans autorisation

4. Accès au logiciel

L'accès au logiciel est conditionné à

- un abonnement actif
- des identifiants sécurisés
- le respect des CGU et CGV

5. Durée de la licence

La licence est valable pendant toute la durée de l'abonnement

À la fin de l'abonnement

- l'accès est suspendu
- la licence prend fin automatiquement

6. Propriété intellectuelle

Le logiciel, son code, son architecture, ses algorithmes et ses interfaces restent la propriété exclusive d'Optigistik

7. Données du Client

Les données importées par le Client restent sa propriété

Optigistik peut y accéder uniquement pour

- assurer le bon fonctionnement du service
- fournir un support technique

8. Responsabilité du Client

Le Client est responsable

- de l'usage qui est fait du logiciel par ses utilisateurs
- de la protection de ses accès
- des données saisies dans la plateforme

9. Maintenance et évolution

Optigistik peut

- corriger des bugs
- améliorer le logiciel
- ajouter ou retirer des fonctionnalités

Ces évolutions ne constituent pas une modification du contrat

10. Résiliation

En cas de non-respect du contrat

- Optigistik peut suspendre ou résilier la licence
- le Client peut résilier selon les modalités prévues dans les CGV

11. Limitation de responsabilité

Optigistik n'est pas responsable

- des pertes indirectes
- d'une mauvaise utilisation du logiciel
- des données saisies incorrectement

La responsabilité est limitée au montant payé sur les 12 derniers mois

12. Droit applicable

Le présent contrat est soumis au droit français

Tout litige relève des tribunaux de Lyon

13. Contact

optigistik@gmail.com

2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon

EULA – End User License Agreement

Dernière mise à jour : 03/02/2026

Le présent contrat d'utilisation utilisateur final définit les règles applicables à toute personne physique utilisant la plateforme Optigistik pour le compte d'un client.

1. Objet du document

Ce document encadre

- le droit d'utilisation accordé à l'utilisateur final
- les règles d'usage de la plateforme
- les limitations applicables

2. Acceptation

En accédant à la plateforme Optigistik, l'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance du présent EULA et l'accepte sans réserve.

3. Droit d'utilisation

L'utilisateur bénéficie

- d'un droit d'accès personnel
- d'un droit d'utilisation limité à ses missions professionnelles
- d'un accès lié à l'abonnement souscrit par son entreprise

Ce droit est

- non transférable
- non cessible

- strictement personnel

4. Comportements autorisés

L'utilisateur est autorisé à

- utiliser les fonctionnalités mises à disposition
- consulter et exploiter les données nécessaires à son activité
- paramétrer les outils selon les droits qui lui sont attribués

5. Comportements interdits

Il est strictement interdit de

- copier tout ou partie du logiciel
- tenter d'accéder aux systèmes internes
- extraire massivement des données
- contourner les mécanismes de sécurité
- utiliser la plateforme à des fins personnelles
- partager ses identifiants

6. Sécurité des accès

L'utilisateur doit

- conserver la confidentialité de ses identifiants
- signaler immédiatement tout accès suspect
- utiliser un mot de passe sécurisé

7. Propriété intellectuelle

Le logiciel, son interface, ses algorithmes et ses contenus restent la propriété exclusive d'Optigistik.

Aucun droit de propriété n'est accordé à l'utilisateur.

8. Données

L'utilisateur peut accéder uniquement aux données nécessaires à son activité.

Toute consultation abusive est interdite.

9. Responsabilité

L'utilisateur est responsable

- de l'usage qu'il fait de la plateforme
- du respect des règles de sécurité
- du respect de la confidentialité des données

Optigistik ne peut être tenu responsable d'un usage non conforme.

10. Suspension d'accès

Optigistik peut suspendre l'accès en cas

- d'usage frauduleux
- de non-respect des règles
- de risque pour la sécurité

11. Fin d'accès

L'accès prend fin

- lorsque le compte est supprimé
- lorsque le contrat entre Optigistik et le Client prend fin
- lorsque l'utilisateur quitte l'entreprise

12. Droit applicable

Le présent EULA est soumis au droit français.

13. Contact

optigistik@gmail.com
2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon

Conditions de support & maintenance

Dernière mise à jour : 03/02/2026

Le présent document définit les modalités de support et de maintenance assurées par Optigistik SAS dans le cadre de l'utilisation de la plateforme Optigistik.

1. Objectif du document

Ce document a pour objectif de

- préciser les services de support fournis aux clients
- encadrer les opérations de maintenance
- définir les délais et modalités d'intervention

2. Périmètre du support

Le support couvre

- l'assistance à l'utilisation de la plateforme
- l'aide à la compréhension des fonctionnalités
- la résolution des incidents techniques
- l'accompagnement lors du paramétrage initial

Le support ne couvre pas

- la formation approfondie non prévue au contrat
- les problèmes liés au matériel ou au réseau du client
- les développements spécifiques hors contrat

3. Canaux de support

Le support est accessible via

- email
- chat selon l'offre souscrite
- téléphone pour les offres avancées

4. Horaires du support

Le support est assuré

- du lundi au vendredi
- de 9h à 18h

5. Hors jours fériés

Niveaux de prise en charge

Les délais de réponse dépendent de la gravité de l'incident et du niveau d'abonnement.

Ces délais sont précisés dans le SLA.

6. Maintenance corrective

Optigistik assure

- la correction des bugs
- la résolution des dysfonctionnements
- la remise en service en cas d'incident

7. Maintenance évolutive

Optigistik peut

- améliorer les fonctionnalités existantes
- ajouter de nouvelles fonctionnalités
- modifier certains éléments pour améliorer la performance

Ces évolutions ne donnent lieu à aucune facturation supplémentaire sauf demande spécifique du client.

8. Maintenance préventive

Optigistik réalise

- des mises à jour régulières de sécurité
- des optimisations techniques
- des contrôles de performance

Ces opérations peuvent entraîner des interruptions temporaires.

9. Information du client

En cas de maintenance planifiée

- une information est envoyée au minimum 48h à l'avance
- les opérations sont réalisées en dehors des heures ouvrées lorsque possible

10. Responsabilité du client

Le client doit

- signaler rapidement tout incident
- fournir les informations nécessaires au diagnostic
- maintenir un environnement technique compatible

11. Limitation de responsabilité

Optigistik ne peut être tenu responsable

- des pertes indirectes
- des interruptions dues à l'environnement client
- d'une mauvaise utilisation du service

12. Droit applicable

Les présentes conditions sont soumises au droit français.

13. Contact

optigistik@gmail.com

2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon